

RESOLUÇÃO Nº 06/2024

Dispõe sobre o enquadramento de bens nas categorias de qualidade comum e de luxo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso IX do art. 35 e pelo inciso IV do art. 72, todos da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso II do art. 24 e pelo inciso IV do art. 350, todos da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e pelo inciso I do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO os princípios da moralidade e da eficiência previstos na Constituição da República, bem como os impactos sociais e ambientais das contratações públicas;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do § 1º do art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o enquadramento de bens nas categorias de qualidade comum e de luxo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:

I – bem de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada a dois anos;

II – bem permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física ou foi fabricado com expectativa de durabilidade superior a dois anos;

III – bem de luxo: aquele, de consumo ou permanente, cujas características e qualidades são superiores ao suficiente e necessário para suprir a demanda do TCEMG, podendo ser identificado por seu caráter opulento, de ostentação, requinte ou forte apelo estético;

IV – bem de qualidade comum: aquele, de consumo ou permanente, cujas características e qualidades são suficientes e necessárias para suprir a demanda do TCEMG;

V – Documento de Formalização de Demanda (DFD): documento no qual é evidenciada e detalhada a necessidade de contratação;

VI – Plano de Contratações Anual (PCA): documento que consolida as demandas de contratação que o TCEMG planeja realizar durante o exercício imediatamente subsequente ao de sua elaboração;

VII – unidade coordenadora da contratação: unidade responsável pelo planejamento e gestão das contratações, visando à satisfação da necessidade identificada pela unidade demandante; e

VIII – unidade demandante: unidade responsável por elaborar o DFD, requerendo a contratação de bem, serviço ou obra, incluindo eventual renovação contratual, para o atendimento de necessidade do TCEMG.

Parágrafo único. A unidade coordenadora da contratação no âmbito do TCEMG é a Diretoria de Administração.

Art. 3º É vedada a aquisição de bens de luxo no âmbito do TCEMG.

Art. 4º O bem não será considerado de luxo nas hipóteses em que:

I – seu preço for equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza; ou

II – for justificada a essencialidade de suas características superiores, a partir da aplicação de parâmetros objetivos identificados no âmbito dos estudos técnicos preliminares, do termo de referência ou do projeto básico, em face da estrita atividade do TCEMG.

Parágrafo único. Nas hipóteses do caput deste artigo, as unidades competentes, na fase preparatória do processo individual de contratação, devem demonstrar os resultados pretendidos pela contratação em termos de economicidade e do melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Art. 5º A unidade coordenadora da contratação, no momento da consolidação das demandas para a elaboração do PCA, deverá devolver o DFD à unidade demandante para adequação, caso constate a indicação de bem de luxo.

Parágrafo único. Se a unidade demandante não concordar com a alteração do DFD, a matéria será submetida à avaliação da Diretoria-Geral, que, depois de ouvir a Superintendência de Gestão e Finanças, decidirá se o bem demandado será classificado como de qualidade comum ou de luxo, obstando, neste último caso, a sua aquisição.

Art. 6º O enquadramento do bem na categoria de luxo poderá ser suscitado no processo individual de contratação por qualquer unidade administrativa envolvida no fluxo do processo.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a Diretoria-Geral, depois de ouvir a Superintendência de Gestão e Finanças, elaborará manifestação técnica sobre a matéria, submetendo-a, em seguida, à decisão do Presidente do TCEMG.

Art. 7º A Superintendência de Gestão e Finanças poderá expedir orientações complementares para a execução desta Resolução, bem como disponibilizar materiais de apoio.

Art. 8º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Resolução serão dirimidos pelo Presidente do TCEMG.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Governador Milton Campos, em 07 de agosto de 2024.

Conselheiro Gilberto Diniz – Presidente